

FARIDUDIN BIN ABDUL HAMID

lwn.

AZALINA BINTI ABD LATIF

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel)

20 Ogos 2021 / 11 Muharam 1443H

Permohonan No. : 10000-016-0049-2021

(Rayuan Terhadap Penghakiman Mut'ah Di Bawah Seksyen 58 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Perayu : Dato' Zainul Rijal bin Abu Bakar dan Muhammad Syafiq bin Ibrahim dari Chambers of Zainul Rijal.

Peguam Syarie Responden : Hilmi bin Halim dari Tetuan M.A & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Perayu telah membuat rayuan kes kepada Mahkamah Rayuan Syariah Selangor terhadap keseluruhan keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes Mal Saman No: 10200-016-0657-2018 yang bertarikh 15 Jun 2020 yang menyatakan seperti berikut;

- 1. Mahkamah meluluskan tuntutan mut'ah Plaintiff (Responden) berdasarkan seksyen 58 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.*
- 2. Mahkamah memerintahkan Defendan (Perayu) membayar mut'ah kepada Plaintiff (Responden) sebanyak RM24,448.00.*

2. Perayu telah memfailkan notis rayuannya pada 26 Jun 2020 dan Alasan Rayuan pada 24 November 2020 dengan mendeposkan 10 alasan sepertimana di halaman 154 -159 Rekod Rayuan.

FAKTA KES DAN PROSIDING KES DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH SHAH ALAM

3. Perayu dan Responden telah berkahwin pada 13 April 2003 di Majlis Agama Islam Wilayah Pattani, Thailand dan pasangan telah bercerai pada September 2009 atas sabitan pada 20 Februari 2018 oleh Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam, Selangor. Tempoh perkahwinan pihak-pihak adalah selama lebih kurang 6 tahun. Hasil perkahwinan, Perayu dan Responden telah dikurniakan 2 orang anak.
4. Responden (Plaintif dalam kes Mahkamah Tinggi Syariah) telah memfailkan Penyata Tuntutan pada 1 November 2018. Manakala Penyataan Pembelaan difailkan oleh Perayu (Defendan dalam kes Mahkamah Tinggi Syariah) pada 27 Disember 2018. Seterusnya Jawapan Kepada Pembelaan difailkan pada 22 Januari 2019. Responden telah memfailkan Penyata Keterangan Plaintif pada 16 Julai 2019 manakala Perayu memfailkan Penyata Keterangan Defendan pada 19 Februari 2020. Manakala keterangan bertulis saksi Defendan difailkan pada 19 Februari 2020.
5. Mahkamah telah meneruskan prosiding kes dengan mengarahkan pihak-pihak memfailkan hujah bertulis. Hujah Responden telah difailkan pada 11 Jun 2020 manakala hujah Perayu tiada dinyatakan dalam Rekod Rayuan. Mahkamah telah menetapkan keputusan pada 15 Jun 2020.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

6. Setelah kami meneliti alasan rayuan dan penghujahan yang difailkan, kami berpendapat terdapat beberapa alasan rayuan yang sama dan bertindih dan hanya 4 isu utama sahaja yang perlu kami huraikan dan putuskan dalam rayuan ini.
7. Mahkamah berpendapat adalah lebih baik untuk mahkamah menjelaskan berkaitan mut'ah dari segi hukum syarak dan undang-undang. Merujuk kepada Dr.Ramadhan Ali al-Sayyid al-Syarnabasyi di dalam kitabnya "*Ahkam al-usrah Fi*

as-Syariah al-Islamiah” mukasurat 185 menyatakan maksud mut’ah dari segi syarak ialah nama sesuatu harta yang diberikan oleh suami kepada isterinya yang telah diceraikan. Berdasarkan kitab *Umdah al-Mukmin*, Vol.6, m.s. 303, mut’ah bermaksud suatu bayaran saguhati yang diberikan kepada isteri yang diceraikan. Seksyen 2 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enak. 2 Tahun 2003*] menyatakan “mut’ah” ertinya bayaran saguhati yang diberi dari segi Hukum Syarak kepada isteri yang diceraikan.

8. Secara umumnya, hukum membayar mut’ah kepada isteri yang diceraikan adalah wajib berdasarkan firman Allah Ta’ala dalam surah al-Baqarah, ayat 241 ;-

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Bagi perempuan-perempuan yang diceraikan, sagu hati dengan cara yang baik sebagai hak ke atas orang yang bertakwa.”

9. Mut’ah telah diperuntukkan di bawah seksyen 58 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan bahawa

58. Mut’ah atau pemberian saguhati kepada perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut.

Selain daripada haknya untuk memohon nafkah, seseorang perempuan yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon mut’ah atau pemberian saguhati kepada Mahkamah, dan Mahkamah boleh, selepas mendengar pihak-pihak itu dan apabila berpuas hati bahawa perempuan itu telah diceraikan tanpa sebab yang patut, memerintahkan suami membayar sejumlah wang yang wajar dan patut mengikut Hukum Syarak.

10. Hikmah dan tujuan utama diwajibkan pembayaran mut’ah boleh dilihat dalam Kitab *al-Mu’tamad fi Fiqh al-Islami* oleh Prof .Dr. Muhammad al-Zuhailiy , jilid 4, m.s. 128;-

و تجب المتعة جبرا لما لحقها من الطلاق ولتطيب قلبها عند فراق بيت الزوجية ، والتخفيف من الإستيحاش بسبب ما تشعر به من مفارقة زوجها ، ولكسر حدة الألم والكراهية التي تنتج غالبا عن هذا الفراق .

Maksudnya: Kewajipan memberi mut'ah adalah kerana menutup sangkaan buruk orang terhadap isteri yang telah diceraikan serta bertujuan menyukakan hati bekas isteri ketika berpisah dari rumah kelaminnya, dan mut'ah juga bertujuan menenangkan emosi yang tidak tenteram, kepedihan hati yang dialami oleh isteri akibat perceraian dengan suaminya.

11. Dalam kes **Nor Bee v Ahmad Shanusi** JH (1978) Jld. 1, 63, Hakim Haji Harussani bin Haji Zakaria, Kadhi Besar Pulau Pinang telah berkata:

*"Mutaah adalah pemberian yang diwajibkan oleh syarak kerana perceraian yang bukan dari sebab isteri kerana keaiban yang ada pada dirinya atau fasakh dari isteri sebab iksar suami atau aib yang ada padanya. Ia bukan diwajibkan kerana kehilangan kasih sahaja kerana itu mutaah juga diwajibkan dalam keadaan dimana isteri menebus talak dari suaminya .Mutaah juga bertujuan untuk menutup rasa malu yang dialami oleh isteri dan menghindarkan fitnah serta sebagai asas untuk memulakan hidup bersendirian. **Seseorang isteri yang diceraikan akan merasa malu dan mungkin akan menerima prasangka buruk daripada masyarakat sekelilingnya. Untuk menghilangkan prasangka buruk bahawa seorang isteri itu diceraikan bukanlah kerana keaiban yang ada pada dirinya maka lazim mutaah diwajibkan ke atas suami. Seseorang isteri yang lazimnya bergantung hidup kepada suaminya akan menghadapi kepayahan untuk memulakan kehidupan secara bersendirian. Dalam kitab Kifayatul Akhyar , Juz. 2, muka surat 42 dalam bab mutaah yang mana nasnya bermaksud – dan khuluk seperti juga talak atas pendapat yang sah"***

ISU PERTAMA: Sama ada hakim bicara terkhilaf dalam memutuskan jumlah mut'ah berdasarkan fakta yang tidak diplidkan?

12. Perayu dalam perenggan 1 Alasan rayuan menyatakan bahawa hakim bicara telah menemukan suatu fakta salah dan langsung tidak diplidkan di perenggan 2 muka surat 4 Alasan Penghakiman iaitu berkaitan tarikh pernikahan Perayu dan Responden pada 28 Ogos 1992 yang dilangsungkan di Banting, Selangor sedangkan tarikh perkahwinan sebenar pihak-pihak adalah pada 13 April 2003 di Majlis Agama Islam Wilayah Pattani, Thailand.
13. Hakim bicara juga menyatakan bahawa penceraian pihak-pihak berlaku pada 14 Ogos 2014 di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat sedangkan penceraian pihak-pihak berlaku melalui penceraian taalik pada September 2009 setelah disahkan mahkamah pada 20 Februari 2018. Hasil dari perkahwinan pihak-pihak dikurniakan 2 orang cahaya mata dan bukannya 5 orang cahaya mata sebagaimana terkandung dalam alasan penghakiman hakim bicara.
14. Alasan rayuan perenggan 1(v) adalah bertindih dengan perenggan 4 yang mana Perayu menyatakan bahawa hakim bicara telah khilaf dalam menyatakan Defendan telah gagal memfailkan penyata keterangan Defendan sedangkan Defendan telah memfailkan keterangan tersebut pada 19 Februari 2020.
15. Seterusnya Hakim Bicara telah menyalah arahkan dirinya di halaman 9 perenggan 15 Alasan penghakiman yang menyatakan pengorbanan Responden dalam tempoh perkahwinan pihak-pihak selama 22 tahun dan sebagai ibu kepada 5 orang anak menjadikan Responden layak menerima mu'ah sedangkan perkahwinan pihak-pihak adalah selama 6 tahun bersama 2 orang anak hasil perkahwinan.
16. Kami bersependapat bahawa hakim bicara tidak khilaf dalam meneliti fakta berkaitan tarikh dan tempoh perkahwinan pihak-pihak berdasarkan perenggan 38 dan 39 Alasan penghakiman yang mana hakim bicara telah menyentuh secara tepat berkaitan tarikh dan tempoh perkahwinan pihak-pihak iaitu selama 6 tahun

bermula pada 13 April 2003 sehingga September 2009 dan hasil perkahwinan dikurniakan sebanyak 2 orang cahaya mata.

17. Hakim bicara selain menimbang faktor berkaitan tempoh perkahwinan juga mengambil kira faktor berkaitan kemampuan suami sebelum menetapkan suatu jumlah mut'ah. Perenggan 26 sehingga perenggan 31 Alasan penghakiman adalah prinsip dalam pemberian mut'ah yang telah digariskan oleh hakim bicara dengan mengambil kira faktor kemampuan Perayu sebagai suami. Perenggan 31 alasan penghakiman secara khususnya menyebut berkaitan kemampuan Perayu sewaktu penceraian berlaku.
18. Oleh itu, kami berpendapat bahawa hakim bicara tidak tersalah arah dalam membuat suatu penentuan mut'ah terhadap Responden apabila hakim bicara mengimbangkan di antara faktor kemampuan Perayu sewaktu penceraian dengan keadaan Responden dari segi sifat, perwatakan dan status keluarga Responden disamping faktor berkaitan dengan tempoh perkahwinan pihak-pihak.
19. Mahkamah sebelum menetapkan suatu nilai mut'ah mengambil beberapa faktor pengimbangan sebagaimana Firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 236:

"tidaklah kamu bersalah dan tidaklah kamu menanggung bayaran maskahwin) jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh (bercampur) Dengan mereka atau (sebelum) kamu menetapkan maskahwin untuk mereka. Walaupun demikian, hendaklah kamu memberi "Mut'ah" (pemberian saguhati) kepada mereka (yang diceraikan itu). iaitu: suami Yang senang (hendaklah memberi saguhati itu) menurut ukuran kemampuannya; dan suami Yang susah pula menurut ukuran kemampuannya, sebagai pemberian saguhati menurut Yang patut, lagi menjadi satu kewajipan atas orang-orang (yang mahu) berbuat kebaikan."

20. Menurut Dr.Ahmad Fathi Bahansyi di dalam kitab *Nafkah Mut'ah Baina Syariah wal qanun* halaman 61 menyatakan bahawa:

هل يعتبر الزوج أو بالزوجة ؟ فيه وجهان

أحدهما يعتبر بحال الزوج للأية

والثاني يعتبر بحالها لأنه بدل عن المهر فاعتبر بها

Bermaksud:

Mut'aah adakah diukur mengikut keadaan Suami atau Isteri ?

Pandangan Pertama: Mengikut keadaan suami

Pandangan Kedua : Mengikut keadaan isteri kerana Mut'aah sebagai ganti mahar oleh sebab itu. Mut'aah juga dinilai berdasarkan keadaan isteri.

ISU KEDUA : Sama ada hakim bicara telah tersalah arah apabila menyatakan bahawa Perayu telah menceraikan Responden tanpa sebab yang patut dan munasabah?

21. Perayu dalam perenggan 3 Alasan Rayuan menyatakan bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf dalam menyatakan bahawa Perayu telah menceraikan Responden tanpa sebab yang patut dan munasabah berdasarkan halaman 5 perenggan 4(ii) Alasan Penghakiman tanpa hakim memberikan alasan kepada dapatan beliau serta pertimbangan wajar diberikan walaupun Perayu telah memberikan alasan sebagaimana di dalam perenggan 11 dan 12 Penyata Keterangan Defendan.

22. Kami merujuk kepada perenggan tersebut dalam alasan penghakiman dan kami tidak menemui berkaitan fakta tersebut diulas oleh hakim bicara. Perenggan tersebut adalah merupakan salah satu perenggan dalam fakta kes bermula dari perenggan 2 sehingga perenggan 6. Hakim bicara dalam perenggan tersebut menyatakan dengan jelas berkaitan "antara alasan tuntutan Plaintiff adalah seperti berikut:" yang mana perenggan tersebut bukanlah merupakan ulasan mahkamah namun adalah fakta dari dakwaan Responden. Oleh itu tidak perlu bagi mahkamah untuk menjawab persoalan ini.

ISU KETIGA : Sama ada Hakim Bicara tersalah arah dalam menentukan kelayakan pemberian mut'ah berdasarkan Surat Perakuan Cerai sahaja dan Hakim bicara menetapkan mut'ah berdasarkan tempoh perkahwinan dan kesengsaraan Responden?

23. Perayu dalam perenggan 5 dan 7 Alasan Rayuan menyatakan bahawa hakim bicara telah terkhilaf dalam menentukan kelayakan pemberian mut'ah kepada Responden hanya berdasarkan Surat Perakuan Cerai yang dikemukakan ke mahkamah tanpa mengambil kira keterangan perayu dalam perenggan 12 dan perenggan 16 penyata keterangan Defendan bahawa penceraian berlaku adalah disebabkan pelanggaran taalik oleh Responden yang sering menipu Perayu. Responden juga seorang yang bersikap tidak baik dari sudut akhlak dan perlakuan.

24. Mahkamah dalam menentukan kelayakan seseorang perempuan yang diceraikan untuk memohon mut'ah telah diulas melalui nas atau pendapat muktabar, antaranya dinyatakan oleh Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini di dalam *Kitab Kifayatul Akhyar*, Juzu' 2, hlm. 42 menyatakan ;

المتعه وهى اسم للمال الذى يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته إياها

Maksud: "Mut'ah ialah nama bagi harta yang dibayar atau diberikan oleh seseorang lelaki kepada isteri disebabkan oleh perpisahan dengan perempuan itu"

25. Manakala di dalam kitab *Qalyubi Wa Umairah*, Juzu' 3, hlm. 290-292 menyatakan pengertian mut'ah dari segi syarak iaitu ;

..... وشرعا مال يجب على الزوج لمفارقة بشروط وفى حاشية شيخنا وفرقة لا بسببها كرده وإسلامه ويستحب أن لا تنقص المتعه عن ثلاثين درهما وأن تزداد على خادم فلا حد للواجب..... فإن تنازعا قدرها القاضى

بنظره أى إجهاده معتبرا حالهما أى يسار الزوج وإعساره ونسب الزوجة وصفاتها,

Maksudnya:

....dan dari segi syarak mut'ah adalah harta yang wajib ke atas suami kerana mencuai dengan memenuhi syarat-syarat.**dan perpisahan bukan kerana sebab isteri seperti suami menjadi murtad atau masuk Islam.....**Adalah hak mut'ah tidak kurang daripada 30 dirham dan kadar itu tidak boleh melebihi ke atas suami yang hamba, tetapi tidak ada had bagi kadar wajib..... Kesimpulannya, maka jika bertelingkah Kadi akan takdirkan mengikut pandangan dan ijtihad dengan mengambil kira kedua suami isteri senang susah isteri, senang susah suami dan keturunan isteri dan sifatnya.

26. Menurut undang-undang bertulis yang terdapat di Negeri Selangor, hak isteri untuk menuntut mut'ah diperuntukkan berdasarkan seksyen 58 EUUKIS 2003 ;

"Selain dari haknya untuk memohon nafkah, seseorang perempuan yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon mut'ah atau pemberian suguhati kepada Mahkamah, dan Mahkamah boleh, selepas mendengar pihak-pihak itu dan apabila berpuas hati bahawa perempuan itu **telah diceraikan tanpa sebab yang patut**, memerintahkan suami membayar sejumlah wang yang wajar dan patut mengikut Hukum Syarak"

27. Manakala dari sudut rujukan kes pula, Mahkamah merujuk kepada keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, Y.A Tuan Abu Bakar Bin Ahmad di dalam kes **Faridah Binti Sulaiman lwn. Mohd. Noh Bin Othman**, JH 19 (1), hlm. 135, di mana Y.A Hakim merujuk kepada prinsip yang digariskan di dalam kes **Noorbee lwn. Ahmad Sanusi**, JH 1 (2), hlm.63 menyatakan:

*"Mut'ah adalah pemberian yang diwajibkan oleh syarak kerana perceraian yang bukan dari sebab isteri kerana **keaiban yang ada pada dirinya** atau **fasakh dari isteri dengan sebab iksar suami (suami tidak mampu beri nafkah)** atau **aib yang ada pada dirinya**. Ia bukan diwajibkan kerana kehilangan kasih sayang sahaja kerana mut'ah itu juga diwajibkan dalam keadaan di mana isteri menebus talaq dari suami. Mut'ah juga bertujuan untuk menutup rasa malu yang dialami oleh isteri dan menghindarkan fitnah serta sebagai asas untuk memulakan hidup bersendirian. Seorang isteri yang diceraikan akan merasa malu dan mungkin akan menerima prasangka buruk daripada masyarakat sekelilingnya. Untuk menghilangkan prasangka buruk bahawa seorang isteri itu diceraikan bukanlah kerana keaiban yang ada pada dirinya maka lazim mut'ah diwajibkan ke atas suami"*

28. Berdasarkan panduan di atas jelas sekali mut'ah adalah hak isteri dan ia tidak akan gugur sekalipun isteri dalam keadaan nusyuz disebabkan tiada halangan seperti itu dinyatakan di dalam perbahasan ayat Al-Quran, kitab fiqh dan kes yang dirujuk sebelum ini. Selain itu, di dalam kes **Piah Binti Said lwn. Che Lah Bin Awang**, JH 3 (2), hlm. 220, Kadi Besar dalam keputusannya menyatakan bahawa ;

"..dalam kes ini jelas perceraian itu berlaku dengan talaq oleh suami terhadap isterinya sekalipun ada tanda-tanda nusyuz. Tetapi nusyuz tidak menafikan hak mut'ah sekiranya ia berlaku"

29. Kami bersetuju bahawa YA Hakim Bicara tidak melakukan sebarang khilaf dalam isu ini melihat kepada perenggan 16 sehingga perenggan 20 Alasan Penghakiman yang jelas membincangkan berkaitan faktor kelayakan seorang isteri menerima mut'ah dan faktor yang mengugurkan hak mut'ah seorang isteri. Penjelasan dari Hakim Bicara tersebut mencakupi perbahasan syarak, undang-undang dan kes rujukan dalam usaha memberikan kefahaman berkaitan pemberian mut'ah kepada isteri. Jelas, gugurnya hak mut'ah seseorang

perempuan yang diceraikan hanyalah merujuk kepada faktor-faktor sepertimana yang dinyatakan di dalam kitab *I'annah At-Talibin*, Juzu' 3, hlm. 406, antaranya :

- i. Perceraian disebabkan isteri telah masuk Islam.
- ii. Perceraian disebabkan isteri telah keluar dari Islam.
- iii. Apabila suami isteri menjadi murtad serentak.
- iv. Semasa perceraian isteri masih status hamba kepada suami.
- v. Semasa perceraian suami masih status hamba kepada isteri.
- vi. Perceraian fasakh disebabkan aib suami.
- vii. Perceraian fasakh disebabkan aib isteri.
- viii. Perceraian dengan kematian salah satu pihak suami isteri atau keduanya sekali.

ISU KEEMPAT: Sama ada Hakim bicara tersalah arah dalam menentukan jumlah mut'ah menggunakan kaedah yang tiada dalam mana-mana peruntukan dan tanpa mengambil kira aset yang telah diberikan perayu selepas daripada penceraian?

30. Perayu seterusnya dalam perenggan 8, 9 dan 10 alasan rayuan menyatakan bahawa hakim bicara telah tersalah arah apabila menentukan jumlah mut'ah yang diterima Responden tanpa mengambil kira sumbangan dan pemberian aset oleh perayu terhadap Responden selepas tarikh penceraian sebagaimana Penyata Keterangan Defendan pada perenggan 23. Hakim bicara juga memutuskan jumlah mut'ah tersebut tanpa mengambil kira kaedah penentuan jumlah mut'ah yang digunakan oleh hakim bicara tiada dalam mana-mana peruntukan.

31. Berhubung dengan kadar mut'ah, Al-Quran telah menetapkan panduan asas melalui ayat 236 Surah al-Baqarah :-

وَمَعُوذُهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ

Maksudnya:hendaklah kamu memberi mut'ah (saguhati) kepada mereka (yang diceraikan) iaitu suami yang senang (hendaklah memberi saguhati) menurut ukuran kemampuannya dan suami yang susah menurut kemampuannya.

32. Berdasarkan ayat tersebut, adalah jelas bahawa sesuatu kadar mut'ah hendaklah ditentukan berdasarkan kemampuan pembayarannya iaitu suami. Sekiranya ada persetujuan di antara suami dan isteri berkenaan jumlah mut'ah, maka itulah kadar mut'ah yang wajib diberikan berdasarkan matan Kitab *Hasyiah l'annah at-Tolibin*, Juzuk 3, m.s. 596 :-

Adapun kadar mut'ah yang wajib jika kedua-dua belah bersetuju dengan sesuatu yang tertentu maka itulah kadar mut'ahnya.

33. Mahkamah merujuk kepada perenggan 23 Penyata Keterangan Defendan yang menyatakan bahawa Perayu telah menyediakan sumber kewangan dan modal serta platform untuk Responden berniaga selepas penceraian. Walau bagaimanapun tiada dinyatakan dalam perenggan tersebut apakah bentuk bantuan atau modal yang diberikan kepada Responden secara terperinci dan tarikh pemberian sumber tersebut. Begitu juga adakah pemberian tersebut dikira sebagai nafkah atau hadiah kerana pada waktu tersebut Perayu dan Responden masih tinggal bersama dan mempercayai bahawa mereka masih mempunyai hubungan suami dan isteri. Perayu juga tiada menghujahkan autoriti-autoriti berkaitan pemberian selepas penceraian boleh dianggap sebagai pembayaran mut'ah kepada seorang isteri.
34. Mahkamah Rayuan pada amnya enggan mengganggu dapatan fakta oleh YA Hakim Bicara kerana sebagai pembicara fakta, YA Hakim Bicara mempunyai kelebihan audio-visual. Oleh yang demikian, Kami berpuas hati bahawa tidak timbul isu seperti yang dihujahkan oleh Perayu bahawa YA Hakim Bicara gagal mengambil kira berkaitan sumbangan dan aset yang diberikan oleh Perayu

selepas penceraian dan kegagalan mahkamah dalam menimbang kaedah-kaedah tertentu dalam memutuskan kadar mut'ah.

35. Kami dapati bahawa YA Hakim Bicara telah melaksanakan Penghakiman dengan baik sekali di Perenggan 41 hingga ke 46 Alasan Penghakiman dengan mengambil kira kadar minimum yang ditetapkan setelah mempertimbangkan kes di peringkat perbicaraan dan keterangan pihak-pihak.
36. Berdasarkan penelitian kami terhadap rekod rayuan kami dapati YA Hakim Bicara telah tidak tersalah arah dirinya dan tidak melakukan apa-apa kekhilafan dalam membuat keputusan. Selaras dengan prinsip yang kini telah mantap dan utuh, YA Hakim Bicara, sebagai hakim penentu fakta, berada dalam kedudukan yang terbaik dalam membuat dapatan berdasarkan penilaian ke atas keterangan dan kredibiliti saksi-saksi.
37. Mahkamah juga merujuk kepada panduan yang ulama' berikan di dalam kitab *I'alah At-Talibin*, Juzu' 3, hlm. 595 yang mana ia menyatakan ;

فإن تنازعا قدرها القاضي بقدر حالهما من يساره وإعساره ونسبها وصفتها

*Maksud: "Sekiranya berlaku perselisihan mengenai kadar mutaah yang patut dibayar oleh suami kepada isterinya, maka Hakim hendaklah bertindak sebagai penentu kadar mutaah itu berdasarkan kriteria-kriteria berikut, **kesenangan suami, kesusahan suami, keturunan isteri dan sifat isteri itu**"*

38. Bagi kes-kes terdahulu, terdapat prinsip-prinsip yang telah digunapakai sebelum menentukan kadar mut'ah oleh Hakim Bicara seperti dalam kes *Faridah Binti Sulaiman lwn. Mohd. Noh Bin Othman*, Hakim menyatakan ;

"Dasar mut'ah adalah keredaan kedua-dua pihak tetapi jika tidak tercapai persetujuan, maka penentuan boleh dibuat oleh Qadhi. Penentuan kadar mut'ah telah digariskan oleh syarak dengan nilai

kedudukan **kaya atau miskinnya suami** serta **sifat dan keadaan isteri**. Sifat ialah perwatakan dan keadaan pula ialah kedudukan keluarga atau status keluarga dalam masyarakat. **Kaya dan miskin ialah nilai semasa dari segi perolehan dan pemilikan**. Tentang kadar yang harus diberikan tidaklah ditetapkan oleh Hukum Syarak tetapi diserahkan mengikut keadaan semasa sebagaimana dinyatakan di dalam ayat 236 : surah Al-Baqarah Walaubagaimanapun tentang kadar mut'ah mengikut al-quran yang dikemukakan diambil kira di atas **kemampuan suami ketika berlaku perceraian**"

39. Manakala dalam kes **Suraiya Binti M. Shafie lwn. Abd Shukor Bin Mohd Hashim**, JH 27 (2), hlm. 350, Y.A Hakim menyatakan bahawa ;

"Perkara utama yang menjadi sandaran saya ialah **kemampuan suami, kedudukan suami isteri dan melihat kepada faktor-faktor sampingan lain seperti pengorbanan isteri, menutup malu dan kesedihan dan sebagainya**. Ini bermakna **kemampuan kewangan hendaklah disokong dengan faktor-faktor lain seperti kedudukan, status dan taraf suami isteri dan sebagainya**. Kemampuan semata-mata akan menyebabkan ketidakadilan dan akan berlakunya tuntutan yang tidak munasabah. **Kedudukan, status atau taraf kehidupan pula hendaklah dinilai dari segi kemampuan kewangan kerana tidak semestinya kedudukan yang baik dalam masyarakat bermakna berkemampuan membayar mut'ah yang tinggi**"

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Alasan-Alasan Rayuan Perayu, Rekod Rayuan dan Hujah Bertulis yang telah dikemukakan, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut;

- 1) Rayuan Perayu adalah **DITOLAK**;
- 2) Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Mal No: 10200-016-0657-2018 bertarikh 15 Jun 2020 **DIKEKAL**.

Dibaca dan ditandatangani oleh;

- 
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

- 
2. **YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
- 
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

